

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1504/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดสงขลา
นายหยัน หมดเงื้อ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 80, มาตรา 288

ผู้เสียหายและจำเลยทะเลาะกัน เมื่อผู้เสียหายกำลังจะลุกขึ้นกลับบ้าน จำเลยใช้ไม้ไผ่ที่ถือติดตัวมาตีที่บริเวณก้นคอผู้เสียหายขณะที่กำลังเปลือยตัว จนล้มลงแล้ว จำเลยได้ใช้ไม้ไผ่แทงที่บริเวณลำคออีก 1 ครั้งเป็นแผลลึกถึงกระดูกไขสันหลังส่วนหน้า ผ่านกล้ามเนื้อบริเวณคอและต่อมไทรอยด์ตัดเส้นประสาทขาด โดยที่ผู้เสียหายมิได้โต้ตอบเช่นนี้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามฆ่า แต่ไม่เป็นการป้องกัน.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288

จำเลยให้การว่า ได้ใช้ไม้ไผ่ตีและแทงที่คอด้านหลังของผู้เสียหายจริง แต่ไม่ได้กระทำความผิดฐานพยายามฆ่า

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 จำคุก 12 ปี คำรับสารภาพชั้นสอบสวนและทางนําสืบของจำเลยเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยทำร้ายผู้เสียหายโดยป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2527 เวลา
ประมาณ 12 นาฬิกา นายเกษม หมีะโສးผู้เสียหายได้เข้าไปตัดไม้ในสวนยางพารา
ของผู้เสียหายที่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และถูก
จำเลยใช้ไม้ไผ่ตีทำร้ายถูกที่ก้นคอจริง ปรากฏว่าผู้เสียหายมีบาดแผลถูกของมีคมที่
คอด้านหลังด้วย ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยใช้ไม้ไผ่ที่ตีผู้เสียหายแทงคอผู้
เสียหายมีบาดแผลดังกล่าวและการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง
หรือไม่

โจทก์มีนายเกษม หมีะโສး ผู้เสียหายเบิกความว่า ขณะที่กำลังตัดไม้อยู่ จำเลย
ได้เดินเข้าไปหาถือขวาน 1 เล่มกับไม้ไผ่ 1 อันติดมือมาด้วย ขณะเกิดเหตุมีผู้เสีย
หายกับจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุเพียง 2 คนจำเลยเองก็ให้การรับว่าวันเกิดเหตุได้ใช้
ไม้ไผ่ปลายข้างหนึ่งแหลมเป็นปากเปิดดีและแทงผู้เสียหายจริง เพียงแต่อ้างว่าดีและ
แทงถูกที่คอด้านหลัง ปรากฏว่าผู้เสียหายไม่มีบาดแผลถูกแทงที่คอด้านหลังหรือที่อื่น
เลย คงมีบาดแผลถูกแทงที่คอด้านหน้าแห่งเดียว ทั้งได้ความตามคำผู้เสียหายว่าหลัง
ถูกแทงแล้วมีไม้ไผ่หักปักอยู่ที่คอผู้เสียหายด้วย เชื่อได้ว่าจำเลยเป็นคนใช้ไม้ไผ่แทง
ผู้เสียหายดังกล่าว ปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยใช้ไม้ไผ่ดีและแทงผู้เสียหายเป็นการ

ป้องกันหรือไม่ ปัญหานี้แม้จะได้ความตามที่จำเลยนำเสนอว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายมีเรื่องกล่าวหาว่าจำเลยเป็นผู้ใช้กับภรรยาผู้เสียหาย และมีสาเหตุผัดใจกันอยู่ก็ตาม แต่วันเกิดเหตุผู้เสียหายไปตัดไม้ในสวนยางพาราของผู้เสียหายจำเลยเป็นฝ่ายเข้าไปหาผู้เสียหายเอง การที่จำเลยถือขวานและไม้ไผ่ติดมือไปด้วยและเกิดทะเลาะทำร้ายกันขึ้นจึงน่าเชื่อว่าเป็นเพราะจำเลยเป็นฝ่ายก่อเหตุมากกว่า ที่จำเลยเบิกความว่า ขณะทะเลาะกันผู้เสียหายได้จับมิดพรางเหวี่ยงมาทางจำเลย จำเลยจึงใช้ไม้ไผ่ตีสวนไปข้อต่อเหตุผล เพราะถ้าผู้เสียหายคิดทำร้ายจำเลยจริงผู้เสียหายคงใช้มิดฟันจำเลยได้รับบาดเจ็บบ้างคงไม่ปล่อยให้จำเลยใช้ไม้ไผ่ตีและแทงเองง่าย ๆ เช่นนั้น คดีนี้ผู้เสียหายเบิกความว่า พอพูดกันจำได้ประมาณ 30 นาที ผู้เสียหายกำลังจะลุกขึ้นกลับบ้านก็รู้สึกถูกไม้ตีที่ก้นคอและสลบไป แสดงว่าผู้เสียหายถูกจำเลยตีโดยแรงขณะที่กำลังเผลอตัว ผู้เสียหายว่าหลังเกิดเหตุประมาณ 4 ชั่วโมง คือเมื่อเวลาประมาณ 16 นาฬิกาจึงฟื้นขึ้น และรู้สึกเจ็บที่คอเมื่อทราบว่ามีไม้ไผ่ปักอยู่ได้ดึงไม้ออกแล้วคลานกลับบ้าน ชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพโดยสมัครใจว่า ได้ใช้ไม้ไผ่ตีที่ต้นคอด้านหลังของผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายล้มลงแล้วได้ใช้ไม้ไผ่แทงเสยที่บริเวณลำคออีก 1 ครั้ง ไม่ได้ให้การว่าผู้เสียหายใช้มิดฟันจำเลยก่อนแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงไม่ใช่เป็นการกระทำโดยป้องกันปัญหาคงมีว่าจำเลยควรมีผิดสถานใด

ปัญหานี้ก็พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อใช้ไม้ไผ่ตีผู้เสียหายล้มสลบไปแล้วจำเลยยังใช้ไม้ไผ่อันนั้นแทงคอผู้เสียหายซ้ำอีก โดยเฉพาะบาดแผลถูกแทงที่คอนั้นโจทก์นำนายแพทย์สมชาย อุปพันธ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ตรวจชันสูตรรักษาบาดแผลผู้เสียหายมาเบิกความประกอบรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้องว่าผู้เสียหายถูกแทงที่บริเวณใต้ลูกกระเดือก ลึกถึงกระดูกไขสันหลัง ส่วนหน้าผ่านกล้ามเนื้อบริเวณคอ ผ่านต่อมไทรอยด์ส่วนล่างด้านซ้าย ตัดเส้นประสาทขาดแสดงว่าถูกแทงโดยแรงและถนัดเช่นกัน นายแพทย์สมชายว่าอวัยวะที่ถูกแทงเป็นอวัยวะสำคัญหากไม่ได้รับการรักษาทันทีถึงแก่ความตายได้ ตาม

คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยก็ได้ความว่าเมื่อแทงแล้ว ผู้เสียหายนอนนิ่งอยู่มีโลหิตไหลออกมา จำเลยเข้าใจว่าผู้เสียหายต้องถึงแก่ความตายสมเจตนาแล้วจำเลยจึงกลับบ้านแสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย การที่จำเลยไม่ใช่ชวานพินผู้เสียหายซ้าลงไปอีกจึงไม่ทำให้ข้อเท็จจริงที่รับฟังมาเปลี่ยนแปลงไป จำเลยต้องมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามที่โจทก์ฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยกระทำโดยป้องกันพอสมควรแก่เหตุจำเลยไม่มีความผิด พิพากษายกฟ้องโจทก์มา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>